



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.B/2025/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUNI ANTONIUS SIREGAR ALIAS PAK LINGGOM ALIAS BATTOK**
2. Tempat lahir : Kampung Binje
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/20 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cinta Rakyat Desa Selat Besar
Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 23/Pid.B/2025/PN Rap tanggal 23 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2025/PN Rap tanggal 23 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Juni Antonius Siregar Alias Pak Linggom Alias Battok** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaanmelanggar Pasal 351ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Juni Antonius Siregar Alias Pak Linggom Alias Battok** berupa pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk merek DAP.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum PERK/240/XI/ /2024 tanggal 9 Januari 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Juni Antonius Siregar Alias Pak Linggom Alias hari Kamistanggal 27 bulan Juni tahun 2024 sekira pukul19.40 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain bulan Juni tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Palang Pos I Kebun PT. HSJ-KNU Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Baru Provinsi Sumatera Utara, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagaiberikut:

- Berawal pada hari Kamis Tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 19.40 WIB, Saksi Christian Panggabean bersama dengan Saksi Budiman Manurung dan Saksi Dedi Putra Nainggolan sedang mengadakan pengamanan aksi oleh masyarakat karena pihak keamanan kebun PT. HSJ-KNU ada mengamankan seorang warga Dusun Cinta Karya Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir karena mengambil buah kelapa sawit milik PT HSJ-KNU di depan Palang Pos I Kebun PT. HSJ-KNU Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Baru Provinsi Sumatera Utara dengan tuntutan agar pihak kebun PT. HSJ-KNU melepaskan pelaku yang diamankan tersebut termasuk Terdakwa yang dikenal oleh pengamanan kebun sebagai penampung buah-buah yang diambil tanpa izin dari PT. HSJ-KNU. Selanjutnya dikarenakan kondisi masyarakat sudah ramai dan berteriak di depan palang pos, Saksi Christian Panggabean kemudian mengambil handphone miliknya dan mengambil video aksi yang sedang terjadi di depan pos palang kebun PT HSJ-KNU kemudian Saksi Christian Panggabean mengambil video ke arah Terdakwa dan dikarenakan Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Christian Panggabean sedang melakukan perekaman terhadap dirinya, Terdakwa kemudian berkata kepada Saksi Christian Panggabean "eh, Hp mu kupecahkan nanti" kemudian Terdakwa mendekati Saksi Christian Panggabean dan berusaha untuk mengambil handphone yang sedang dipegang oleh Saksi Christian Panggabean dengan menggunakan tangan kirinya akan tetapi tidak berhasil kemudian karena Terdakwa tidak berhasil mengambil handphone dari tangan Saksi Christian Panggabean yang masih dalam posisi mengambil rekaman video, kemudian Terdakwa memukul mulut Saksi Christian Panggabean dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi tangan terkepal sehingga Saksi Christian Panggabean merasa kesakitan dan memegang mulutnya yang setelah diperiksa bagian bibir sebelah kiri atas bagian dalam mengalami luka dan mengeluarkan darah sementara itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Christian Panggabean dan Saksi Christian Panggabean melaporkan kepada

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Rap



pimpinan kebun HSJ-KNU dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Bilah Hillir.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 445/1307/VII/VER/2024 Tanggal 02 Juli 2024 dari UPTD Puskesmas Negeri Lamayang ditandatangani oleh dr. Parluhutan Silaban (dokter yang menerangkan) bahwa pada Tanggal 27 Juni 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama	: Christian Panggabean
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Umur	: 35 Tahun
Pekerjaan	: Karyawan Kebun PT. HSJ-KNU
Alamat	: Perumahan Kebun PT. HSJ-KNU Desa Sidomulyo Kec. Bilah Hillir Kab. Labuhan Batu.

Hasil pemeriksaan luar :

- Luka lecet di bibir atas bagian dalam dengan ukuran lebih kurang satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan :

- Luka yang dialami korban akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Christian Panggabean, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa memukul saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 19.40 Wib di Palang Pos I Kebun PT. HSJ-KNU Desa Sidomulyo Kec. Bilah Hillir Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 19.40 Wib, dimana sewaktu saksi bersama Budiman Manurung dan Dedi Putra Nainggolan sedang melaksanakan pam pengamanan unjuk rasa di palang Pos I Kebun PT. HSJ-KNU Desa Sidomulyo Kec. Bilah Hillir Kab. Labuhanbatu dimana saat itu saksi memvideokan kegiatan unjuk



rasa tersebut dengan menggunakan handphone milik saksi dan saat itu tiba-tiba Terdakwa mendekati saksi dari arah depan dengan mengatakan “ eh HP mu kupecahkan nanti “ kemudian Terdakwa hendak mengambil handphone milik saksi dari tangan saksi dengan menggunakan tangan kirinya namun Terdakwa tidak bisa mengambilnya dan seketika itu juga Terdakwa langsung memukul mulut saksi dengan menggunakan tangan kanannya dari arah depan saksi sebanyak satu kali dengan posisi tangan di kepal kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi, atas kejadian tersebut saksi langsung membuat laporan ke polsek Bilah Hilir;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami bibir sebelah kiri atas bagian dalam luka dan mengeluarkan darah dan saksi terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari sebagai Security di kebun PT. HSJ-KNU;

- Bahwa antara saksi dan Terdakwa belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dedi Putra Nainggolan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa memukul bibir saksi korban Christian Panggabean;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 19.40 Wib di Palang Pos I Kebun PT. HSJ-KNU Desa Sidomulyo Kec. Bilah Hilir Kab.Labuhanbatu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 19.40 Wib, dimana sewaktu saksi bersama Budiman Manurung dan saksi korban Christian Panggabean sedang melaksanakan pam pengamanan unjuk rasa di palang Pos I Kebun PT. HSJ-KNU Desa Sidomulyo Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu dimana saat itu saksi korban Christian Panggabean memvideokan kegiatan unjuk rasa tersebut dengan menggunakan handphone milik saksi korban Christian Panggabean dan saat itu tiba-tiba Terdakwa mendekati saksi korban Christian Panggabean dari arah depan dengan mengatakan “ eh HP mu kupecahkan nanti “ kemudian Terdakwa hendak mengambil handphone milik saksi korban Christian Panggabean dari tangan saksi korban Christian Panggabean dengan menggunakan tangan kirinya namun Terdakwa tidak bisa mengambilnya dan seketika itu juga



Terdakwa langsung memukul mulut saksi korban Christian Panggabean dengan menggunakan tangan kanannya dari arah depan saksi korban Christian Panggabean sebanyak satu kali dengan posisi tangan di kepal kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban Christian Panggabean, atas kejadian tersebut saksi korban Christian Panggabean langsung membuat laporan ke polsek Bilah Hilir;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Christian Panggabean mengalami bibir sebelah kiri atas bagian dalam luka dan mengeluarkan darah dan saksi korban Christian Panggabean terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari sebagai Security di kebun PT. HSJ-KNU;

- Bahwa antara saksi korban Christian Panggabean dan Terdakwa belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa memukul bibir saksi korban Christian Panggabean;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 19.40 Wib di Palang Pos I Kebun PT. HSJ-KNU Desa Sidomulyo Kec. Bilah Hilir Kab.Labuhanbatu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 19.40 Wib, dimana sewaktu berada di palang Pos I Kebun PT. HSJ-KNU Desa Sidomulyo Kec. Bilah Hilir Kab.Labuhanbatu Terdakwa melakukan unjuk rasa karena anggota Terdakwa yang melakukan pencurian brondolan buah kelapa sawit di kebun PT. HSJ-KNU di tangkap oleh pihak kebun kemudian Terdakwa dan warga lainnya melakukan unjuk rasa ke kebun PT. HSJ-KNU agar anggota Terdakwa di lepaskan dan saat itu Terdakwa mengadakan unjuk rasa di palang Pos I Kebun PT. HSJ-KNU Desa Sidomulyo Kec. Bilah Hilir Kab.Labuhanbatu dan pada saat itu dimana saksi korban Christian Panggabean memvideokan unjuk rasa tersebut dengan menggunakan handphone miliknya sehingga saat itu Terdakwa merasa keberatan dan kemudian berkata kepada saksi korban Christian Panggabean dengan mengatakan “woi handphone mu kupecahkan nanti “ sambil mendekati saksi korban Christian Panggabean dari arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depannya dan langsung memukul mulut saksi korban Christian Panggabean dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak satu kali dengan posisi tangan Terdakwa di kepal, kemudian Terdakwa langsung pergi melarikan diri. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa diamankan di warung tepatnya di Dusun Kampung Baru Desa Selat Besar Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu oleh pihak Kepolisian Polsek Bilah Hilir guna mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban Christian Panggabean belum melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / ade charge dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) buah Flashdisk merek DAP;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum No. 445/1307/VII/VER/2024 tanggal 02 Juli 2024 dari UPTD Puskesmas Negeri Lama yang ditandatangani oleh dr. Parluhutan Silaban pada Tanggal 27 Juni 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap Christian Panggabean dari hasil pemeriksaan luka lecet di bibir atas bagian dalam dengan ukuran lebih kurang satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan kesimpulan luka yang dialami korban akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 19.40 Wib di Palang Pos I Kebun PT. HSJ-KNU Desa Sidomulyo Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu Terdakwa memukul bibir saksi korban Christian Panggabean;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 19.40 Wib, dimana sewaktu berada di palang Pos I Kebun PT. HSJ-KNU Desa Sidomulyo Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu Terdakwa melakukan unjuk rasa karena anggota Terdakwa yang melakukan pencurian brondolan buah kelapa sawit di kebun PT. HSJ-KNU di tangkap oleh pihak kebun kemudian Terdakwa dan warga lainnya melakukan unjuk rasa ke kebun PT. HSJ-KNU agar anggota Terdakwa di lepaskan dan saat itu Terdakwa mengadakan unjuk rasa di palang

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos I Kebun PT. HSJ-KNU Desa Sidomulyo Kec. Bilah Hilir Kab.Labuhanbatu dan pada saat itu dimana saksi korban Christian Panggabean memvideokan unjuk rasa tersebut dengan menggunakan handphone miliknya sehingga saat itu Terdakwa merasa keberatan dan kemudian berkata kepada saksi korban Christian Panggabean dengan mengatakan “woi handphone mu kupecahkan nanti “ sambil mendekati saksi korban Christian Panggabean dari arah depannya dan langsung memukul mulut saksi korban Christian Panggabean dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak satu kali dengan posisi tangan Terdakwa di kepala, kemudian Terdakwa langsung pergi melarikan diri. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa diamankan di warung tepatnya di Dusun Kampung Baru Desa Selat Besar Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu oleh pihak Kepolisian Polsek Bilah Hilir;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Christian Panggabean mengalami bibir sebelah kiri atas bagian dalam luka dan mengeluarkan darah dan saksi korban Christian Panggabean terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari sebagai Security di kebun PT. HSJ-KNU dan sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 445/1307/VII/VER/2024 tanggal 02 Juli 2024 dari UPTD Puskesmas Negeri Lama yang ditandatangani oleh dr. Parluhutan Silaban pada Tanggal 27 Juni 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Christian Panggabean dari hasil pemeriksaan luka lecet di bibir atas bagian dalam dengan ukuran lebih kurang satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan kesimpulan luka yang dialami korban akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

- Bahwa antara saksi korban Christian Panggabean dan Terdakwa belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang tertera dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan dipersidangan yaitu Terdakwa Juni Antonius Siregar Alias Pak Linggom Alias Battok yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sebagaimana dirumuskan didalam rancangan Undang-undang dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan ini kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi authentiek (pasal 351 ayat 4) selanjutnya doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan.



Jadi Penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 19.40 Wib di Palang Pos I Kebun PT. HSJ-KNU Desa Sidomulyo Kec. Bilah Hilir Kab.Labuhanbatu Terdakwa memukul bibir saksi korban Christian Panggabean;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 19.40 Wib, dimana sewaktu berada di palang Pos I Kebun PT. HSJ-KNU Desa Sidomulyo Kec. Bilah Hilir Kab.Labuhanbatu Terdakwa melakukan unjuk rasa karena anggota Terdakwa yang melakukan pencurian brondolan buah kelapa sawit di kebun PT. HSJ-KNU di tangkap oleh pihak kebun kemudian Terdakwa dan warga lainnya melakukan unjuk rasa ke kebun PT. HSJ-KNU agar anggota Terdakwa di lepaskan dan saat itu Terdakwa mengadakan unjuk rasa di palang Pos I Kebun PT. HSJ-KNU Desa Sidomulyo Kec. Bilah Hilir Kab.Labuhanbatu dan pada saat itu dimana saksi korban Christian Panggabean memvideokan unjuk rasa tersebut dengan menggunakan handphone miliknya sehingga saat itu Terdakwa merasa keberatan dan kemudian berkata kepada saksi korban Christian Panggabean dengan mengatakan "woi handphone mu kupecahkan nanti " sambil mendekati saksi korban Christian Panggabean dari arah depannya dan langsung memukul mulut saksi korban Christian Panggabean dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak satu kali dengan posisi tangan Terdakwa di kepal, kemudian Terdakwa langsung pergi melarikan diri. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa diamankan di warung tepatnya di Dusun Kampung Baru Desa Selat Besar Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu oleh pihak Kepolisian Polsek Bilah Hilir;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Christian Panggabean mengalami bibir sebelah kiri atas bagian dalam luka dan mengeluarkan darah dan saksi korban Christian Panggabean terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari sebagai Security di kebun PT. HSJ-KNU dan sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 445/1307/VII/VER/2024 tanggal 02 Juli 2024 dari UPTD Puskesmas Negeri Lama yang ditandatangani oleh dr. Parluhutan Silaban pada Tanggal 27 Juni 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Christian Panggabean dari hasil pemeriksaan luka lecet di bibir atas bagian dalam dengan ukuran lebih



kurang satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan kesimpulan luka yang dialami korban akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa antara saksi korban Christian Panggabean dan Terdakwa belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan adalah apakah perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa terhadap saksi korban Christian Panggabean adalah dengan sengaja karena Terdakwa emosi melihat saksi korban Christian Panggabean memvideokan Terdakwa saat unjuk rasa dan ternyata perbuatan tersebut dilakukan tidak dengan maksud yang patut sebab masih ada cara lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa harus mempergunakan cara-cara yang bersifat kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flashdisk merek DAP;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk merek DAP terungkap dipersidangan masih berhubungan dengan tindak pidana maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Juni Antonius Siregar Alias Pak Linggom Alias Battok** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flashdisk merek DAP;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriono, S.H., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh
Theresia Deliana Br Tarigan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapriono, S.H.